

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1118/2533

นางสมพร สุนทโรทัย

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินโรจน์ก่อสร้าง กับ

พวก

จำเลย

นายสมพร สุนทโรทัย โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 249

ความว่า เนื่องจากโจทก์จำเลยสามารถตกลงกันได้ โดยจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนเป็นที่พอใจ โจทก์ไม่ประสงค์ที่จะเรียกร้องใด ๆ จากจำเลยอีก จึงขอถอนฟ้องคดีนี้ โปรดให้งดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาและจำหน่ายคดีเสียจากสารบบความต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน(อันดับ 143)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 423,453.30 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2524 จนถึงวันฟ้องไม่เกินจำนวน 52,931.65 บาท และให้คิดดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 99)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาศาลเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว
ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 183)

คำสั่ง

โจทก์จะถอนฟ้องเดิมในชั้นฎีกาไม่ได้ และแม้จะแปลว่าโจทก์ถอนฟ้องเท่ากับ
โจทก์ประสงค์จะถอนฎีกา แต่โจทก์ไม่ได้ฎีกาจึงไม่มีคำฟ้องในชั้นฎีกาที่จะถอนได้ให้
ยกคำร้อง

โจทก์จะถอนฟ้องเดิมในชั้นฎีกาไม่ได้ และแม้จะแปลว่าโจทก์ถอนฟ้องเท่ากับ
โจทก์ประสงค์จะถอนฎีกา แต่โจทก์ไม่ได้ฎีกาจึงไม่มีคำฟ้องในชั้นฎีกาที่จะถอนได้ให้
ยกคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ